



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA**

01-01-00 - Direzione generale
01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica
01-01-09-07 - Dipartimento Oristano
ID Provvedimento: 1432

Oggetto: **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs 36/2023, all'impresa CCG S.r.l. PIVA 01187151004, mediante oda sul MePA, per la fornitura di carta asciugamano al Dipartimento di Oristano, nell'ambito del progetto strategia marina POA 2024-2026, CIG BC0F4404DB, CUP I79I23000670001. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa.**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 ess.mm.ii della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'A.R.P.A.S.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;
VISTA	la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 avente ad oggetto “A adeguamento del <i>"regolamento organizzativo"</i> approvato con DDG n.31/2015 e del <i>"dettaglio organizzativo"</i> approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna”, che ha adeguato la struttura organizzativa dell’Agenzia alle disposizioni normative della L.R. n. 31/1998 e del CCRL vigente per il personale dirigente dell’Amministrazione regionale, degli Enti, degli Istituti e delle Agenzie;
VISTA	la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto Davide Zaccheddu l’incarico di Direttore del Dipartimento Oristano;
DATO ATTO	che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art 15 del Codice Appalti è il Dott. Davide Zaccheddu, Responsabile del Dipartimento Oristano cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
ATTESTATO	che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;
RICHIAMATO	l’Accordo operativo ex art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell’art. 11 “Programmi di Monitoraggio” del D. Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla strategia Marina) tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Direzione Generale tutela della biodiversità e del mare (TBM) – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente per i Programmi di Monitoraggio di cui all’art. 11 del D. Lgs. 190/2010 – Anni 2024, 2025 e 2026;
RICHIAMATI	i Piani Operativi delle Attività (POA) per gli anni 2025 e 2026 di cui al summenzionato Accordo operativo approvati dal MASE, protocollo n. 0211855 del 22/12/2023;
VISTA	la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Diretrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

ATTESO

che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 IVA esclusa si deve procedere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, e che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006), e che tale obbligo decorre dalla soglia prevista dall'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii;

DATO ATTO

che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO

l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a e b);*

CONSIDERATO

che la fornitura in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, ha un valore inferiore a 140.000,00 euro IVA esclusa, pertanto non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del codice;

RILEVATO

preliminarmente che dato il loro modesto valore, le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;

APPURATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 non è frazionabile in lotti per ragioni connesse alle caratteristiche dell'affidamento e per la duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che al presente appalto si applicano - i criteri ambientali minimi (CAM) in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D. Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

PREMESSO che è necessario assicurare la disponibilità di carta asciugamano in rotoli per le attività relative al progetto strategia marina POA 2024-2026 e che il fabbisogno stimato è di n. 22 confezioni da due unità ciascuna;

RITENUTO di dover procedere ad una mera indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione di un operatore economico per l'affidamento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (Sardegna CAT) a cui attingere per acquisire la fornitura dei beni in oggetto e che gli stessi risultano presenti nei cataloghi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), la piattaforma di e-procurement gestita da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si può procedere con un Ordine diretto d'Acquisto (OdA);

ATTESO che è stata eseguita un'indagine esplorativa attraverso una ricerca tra gli operatori attivi sul mercato elettronico, dei prodotti presenti sulla vetrina del MePA;

RITENUTO di dover selezionare gli operatori economici consultati sulla base del criterio del minor prezzo, della disponibilità a fornire pochi pezzi e della conformità ai Criteri Ambientali Minimi;

CONSIDERATO che dall'indagine di mercato condotta in ultimo in data 15/06/2026, è emerso che nei cataloghi oggetto del mercato elettronico (MePA) messo a disposizione da Consip S.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

p.a., l'unico operatore economico che ha nei propri cataloghi i prodotti oggetto della fornitura, alle condizioni su esposte, risulta essere la **CCG S.r.l.** PIVA 01187151004, CF 03351040583, con sede legale in Via Oderisi Da Gubbio 97, 00146 Roma, abilitata al bando beni: *Prodotti e attrezzature per le pulizie*;

VALUTATA la conformità alle caratteristiche richieste, la congruità del prezzo offerto e ritenuto di procedere mediante Ordine Diretto (OdA) sul MePA;

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in oggetto all'operatore economico CCG S.r.l. PIVA 01187151004, CF 03351040583, con sede legale in Via Oderisi Da Gubbio 97, 00146 Roma;

ATTESO che l'importo dell'affidamento della fornitura è pari ad € 167,20, IVA esclusa, pertanto si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € 203,98 IVA compresa, sul capitolo SC03.1057 - *Acquisto beni consumabili Strategia marina*, missione 09, programma 06, azione 01, titolo 1, del bilancio dell'esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la spesa di materiale di consumo oggetto del presente atto pari a complessivi € **203,98**, risulta coerente con il cronoprogramma del progetto Strategia Marina, di cui ai Piani Operativi Annuali trasmessi dall'ARPA Liguria, capofila del progetto, con una spesa prevista per il materiale di consumo pari ad € 118.955,90 per il 2025 e di € 111.855,90 per il 2026 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.1057, al netto di tale spesa € 23.696,16 per l'anno 2026;

CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento è una spesa vincolata collegata ad entrata destinata parte corrente di cui all'accertamento n. 6240000098 sul capitolo di entrata EC221.003 "Trasferimenti per Progetto Strategia Marina";

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG BC0F4404DB e CUP I79I23000670001;

ATTESO che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
ACCERTATO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
CONSULTATO	il casellario delle imprese messo a disposizione dall'ANAC, relativamente alle <i>annotazioni</i> e <i>attestazioni</i> sugli operatori economici, ed acquisiti i documenti disponibili nel MePA relativi all'operatore economico;
ACQUISITO	il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativa all'impresa CCG S.r.l., CF 03351040583, protocollo INPS 50789245 scadenza 16/09/2026;
RITENUTO	ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico della fornitura;
ATTESTATO	il rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.36/2023, poiché il suddetto operatore non risulta essere stato affidatario uscente avente ad oggetto commessa rientrante nello stesso settore merceologico con riguardo a tutti i contratti stipulati dalla Agenzia, verificati tramite consultazione dell'albo pretorio e nella sezione " <i>Amministrazione trasparente</i> " del sito istituzionale;
RILEVATO	che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro non è necessario versare il contributo a favore di ANAC e risulta esente dall'imposta di bollo di cui alla tabella A dell'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023;
VISTE	le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, la fornitura di n. 22 confezioni di carta asciugamani alla **CCG S.r.l.** PIVA 01187151004, CF 03351040583, con sede legale in Via Oderisi Da Gubbio 97, 00146 Roma, per un importo complessivo di € 167,20, IVA esclusa – BC0F4404DB - CUP I79I23000670001;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

2. Di impegnare l'importo di € 203,98 IVA compresa, sul capitolo SC03.1057 - *Acquisto beni consumabili Strategia marina*, missione 09, programma 06, azione 01, titolo 1, sull'annualità 2026 al fine di garantire la copertura finanziaria della spesa, come dettagliato nella scheda del Capitolo SC 03.1057 relativa al progetto Strategia marina Bilancio 2026/2028.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente
Nome e Cognome



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC03.1057	00.01.01.00	17/06/2026	Fornitura carta asciugamani Dip Or	203,98	CCG S.R.L.	U.1.03.01.02.999	BC0F4404DB	I79I23000670001

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1057	TOTALE
2026	203,98	203,98
TOTALE	203,98	203,98

Istruttore Pratica:

PIERO PIRODDI